

Objectifs de la leçon

- ✓ Comprendre le principe d'indépendance de la justice
- ✓ Distinguer justice civile et justice pénale
- ✓ Connaître les principes d'un procès équitable

L'essentiel à retenir

- 1 La justice en France est rendue au nom du peuple français par des juges indépendants du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif : c'est le principe de la séparation des pouvoirs, qui garantit que la justice ne soit pas influencée par le gouvernement.
- 2 On distingue la justice civile, qui règle les conflits entre particuliers (divorce, litige commercial, loyer impayé), et la justice pénale, qui juge les personnes accusées d'avoir commis une infraction (contravention, délit, crime), avec des tribunaux différents selon la gravité des faits : tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises.
- 3 Un procès équitable respecte plusieurs principes fondamentaux : la présomption d'innocence (un accusé est considéré innocent tant que sa culpabilité n'est pas prouvée), le droit à un avocat, le droit à un procès public, et le droit de faire appel d'une décision devant une juridiction supérieure.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !